

1500233-34.2022.8.26.0621

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUIZ FELLIPPE DE SOUZA MARINO

Comarca: Aparecida

Foro: Foro de Aparecida

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 09/11/2022

... dinheiro. O acusado confessou o tráfico.

Em depoimento a testemunha de defesa Leontino afirma que conhecia o acusado porque é fiscal da prefeitura. Ele trabalhava com sua esposa em sua tabacaria. O comércio ficou aberto até a prisão do acusado. Não tem informação de tráfico no local.

Em interrogatório o acusado afirma que abriu tabacaria e sofreu os efeitos da pandemia. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Aparecida

Foro de Aparecida

1ª Vara

Av. Padroeira do Brasil, 180, Aparecida-SP - cep 12570-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500233-34.2022.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500233-34.2022.8.26.0621

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2073581/2022 -

DEL.POL.POTIM, 140/22/214 - DEL.POL.POTIM

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIOVANE CARDOSO DE LIMA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUIZ FELLIPPE DE SOUZA MARINO

O Ministério Público denunciou DIOVANE CARDOSO DE LIMA, já qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, sob acusação de que "no dia 16 de março de 2022, por volta das 14h30 horas, na Rua Eduardo Bianco, nº 119, FREI GALVÃO, na cidade de POTIM/SP e comarca de APARECIDA/SP, DIOVANE CARDOSO DE LIMA, qualificado às fls.9/10, 14 e 16/17, guardava e tinha em depósito, para comercializar, uma porção a granel de maconha (8,7g), uma porção a granel de cocaína (354,6g) e 234 microtubos eppendorf com cocaína (81,2g), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 30/31 e laudo de constatação provisório de fls. 52/54." (fls. 1/3).

A denúncia foi recebida às fls. 163/164.

Folha de Antecedentes às fls. 71/76.

Em análise do flagrante a prisão foi convertida em preventiva (fls. 86/90).

O réu apresentou resposta à acusação às fls. 171/172.

Laudo Pericial às fls. 184/193.

Em revisão temporal, a prisão foi mantida (fls. 219/220).

É o relatório. Fundamento e decidido.

O feito encontra-se em ordem. Não há preliminares a dirimir. Presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições da ação e os pressupostos processuais. Portanto, pertinente à análise do mérito da causa.

A pretensão punitiva é procedente.

O topo do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 assim descreve o delito de tráfico:

"Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar"

O tipo objetivo do topo do art. 33 pune diversas condutas relacionadas a substâncias entorpecentes, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de praticar o comércio ilícito. O objeto material é a droga, o jurídico é a saúde pública.

A materialidade do delito acha-se consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudos de constatação e de exame químico-toxicológico (fls. 184/186), bem como pelas demais provas orais produzidas nos autos, sendo certa a autoria.

Em depoimento Salmo afirma que é investigador de polícia, realizou investigação a partir de denúncia de tráfico no local, que indicava o réu como proprietário da droga. Realizaram busca domiciliar com mandado judicial, oportunidade em que localizaram droga no quarto do acusado. Encontraram maconha na cômoda, cocaína e pinos de cocaína em outros locais. Localizaram dinheiro. O acusado confessou a propriedade da droga.

Em depoimento Adilson afirma que foi auxiliar em busca domiciliar. Localizaram drogas no quarto do acusado, que indicou mais entorpecentes. Localizaram dinheiro. O acusado confessou o tráfico.

Em depoimento a testemunha de defesa Leontino afirma que conhecia o acusado porque é fiscal da prefeitura. Ele trabalhava com sua esposa em sua tabacaria. O comércio ficou aberto até a prisão do acusado. Não tem informação de tráfico no local.

Em interrogatório o acusado afirma que abriu tabacaria e sofreu os efeitos da pandemia. Aceitou guardar as drogas porque precisava de dinheiro. Está arrependido. A autoria restou comprovada pelo depoimento do acusado e depoimento dos policiais. Afasta-se, pois, qualquer possibilidade concernente à absolvição.

A grande quantidade de drogas apreendidas e declaração do acusado demonstram que a droga era destinada ao tráfico.

O depósito do entorpecente é suficiente para caracterizar tráfico de entorpecentes. Passo, portanto, à dosagem da pena.

As circunstâncias do artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao agente e a quantidade de droga apreendida não justifica elevação da pena base.

Fixo a pena base em 5 anos de reclusão em 500 dias-multa,.

Na segunda etapa aplica-se atenuante pela confissão, que não reduz a pena fixada no mínimo legal.

Aplica-se o redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei de drogas, considerando que o acusado é primário e não integra organização criminosa.

Aplico redução de 1/2 considerando a natureza e quantidade de droga..

Fixo a pena de 2 anos e 5 meses de reclusão e 250 dias-multa..

Fixo o regime inicial aberto, considerando a pena aplicada e o tempo de prisão catelar.

Inviável a substituição da pena pela quantidade de droga e natureza da droga apreendida.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para CONDENAR o acusado, DIOVANE CARDOSO DE LIMA, como incurso no artigo 33, caput da Lei de Drogas, às

penas de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 250 dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado.

Por fim, determino a incineração da droga apreendida, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/06. Outrossim, determino o perdimento dos valores apreendidos, em favor da União, nos termos do art. 63, §1º, da Lei Antidrogas, a ser comunicado após o trânsito em julgado.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois não verifico presentes os pressupostos para decretação da prisão preventiva.

Após o trânsito em julgado, expeça-se a respectiva guia de execução, oficie-se ao TRE para fins de suspensão dos direitos políticos, e, oportunamente, arquivem-se.

Publicado em audiência. Saem os presentes intimados.

Expeça-se alvará de soltura.

Aparecida, 07 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA